CODE 15 — RELATIONS EXTÉRIEURES ET SOLDE MONDIAL

Version : V1.13
Alignement déclaré : Constitution V.40 ; Code 1 V1.12 ; Code 2 V1.9 ; Code 3 V1.13 ; Code 4 V1.11 ; Code 5 V1.7 ; Code 6 V1.9 ; Code 7 V1.10 ; Code 8 V1.7 ; C.1-Annex A V1.7 ; Code 9 V3.4 ; Code 10 V1.8 ; Code 11 V1.6 ; Code 12 V1.7 ; Code 13 V1.9 ; Code 14 V1.10 ; Code 16 V1.11.

TITRE PRÉLIMINAIRE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 — Objet, présupposé et principes

1. Le présent Code régit le calcul et la compensation des différences géographiques entre production et besoins des biens, des ressources et des services compris dans le Panier de suffisance visé au Code 1. Il régit en outre le Registre des dépendances et les relations de la Confédération avec les acteurs extérieurs.
2. Le Solde opère entre les Cercles confédérés à l'échelle effectivement atteinte par la Confédération : celle du Bassin, celle de la Biorégion et, lorsque la Confédération englobe l'humanité entière, l'échelle mondiale. Les expressions « Solde mondial unique » et « Pool mondial » désignent le Solde et le Pool à l'échelle atteinte. Jusque-là, les relations avec les acteurs extérieurs, les clauses d'autonomie stratégique et les contre-mesures en cas de chantage aux ressources sont régies par le Chapitre IV ; les mesures transitoires sont régies par le Code 16.
3. Au sein de la Confédération, les biens du Panier de suffisance ne font l'objet ni d'achat-vente ni d'échange marchand. Leur distribution s'effectue au moyen du Solde mondial unique. L'échange marchand n'est admis que dans les relations extérieures, conformément au Chapitre IV et au Code 16.
4. Le Solde mondial unique repose sur des données vérifiables, des critères uniformes, la traçabilité des ressources et des décisions humaines. Les systèmes automatisés peuvent traiter des données et formuler des propositions, mais ne peuvent pas prendre de manière autonome des décisions d'allocation ou de transfert.

CHAPITRE I — SOLDE MONDIAL UNIQUE, TRAVAIL MINIMAL NÉCESSAIRE ET RÉSERVES

Art. 2 — Définitions comptables et séquence de calcul

1. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **P — Produit comptabilisable** : la quantité d'une ressource conforme aux standards de qualité applicables et vérifiée selon les procédures du Code compétent. Pour les biens soumis à une Fiche technique de validation, la STV prévue par le Code 2 s'applique ;

   b) **B — Besoin réel validé** : les besoins humains validés par le Conseil compétent, y compris les pertes ordinaires de conservation et de transport et les quantités nécessaires aux semis, à l'entretien ordinaire et à la continuité opérationnelle. B ne comprend pas la Réserve technique non fédérable visée à l'article 5 ;

   c) **Solde brut** : le résultat de la soustraction de B à P, calculé selon la formule **P − B** ;

   d) **Solde disponible** : la quantité positive du Solde brut qui subsiste après la constitution de la Réserve technique non fédérable. La réserve réduit exclusivement un solde positif et n'augmente pas un déficit ;

   e) **Solde fédérable** : la partie du Solde disponible qui est conforme, physiquement disponible et logistiquement prélevable, selon la constatation prévue à l'article 3 ;

   f) **TRU — Temps résiduel d'utilité** : la période pendant laquelle une ressource conserve son utilité d'usage selon les standards applicables ;

g) **Pool mondial** : l’ensemble des disponibilités constituées par les Soldes fédérables constatés ;

h) **Réserve fédérée** : la part du Pool mondial non encore affectée à une destination déterminée et conservée en vue d’une allocation ultérieure.

2. Pour chaque ressource et chaque période comptable, la séquence suivante s’applique obligatoirement :

   P → B → Solde brut → Réserve technique non fédérable → Solde disponible → Solde fédérable → Pool mondial → allocation.

3. Le calcul est effectué comme suit :

   a) si P − B est égal ou inférieur à zéro, le résultat constitue le déficit et n’est pas réduit davantage par l’effet de la Réserve technique ;

   b) si P − B est positif, la Réserve technique est soustraite de l’excédent à concurrence de celui-ci ;

   c) la quantité résiduelle, si elle est positive et constatée comme physiquement et logistiquement disponible, constitue le Solde fédérable.

4. Les quantités nécessaires aux semis, à l’entretien ordinaire et à la continuité opérationnelle ne sont comptabilisées qu’une seule fois : soit dans le calcul de B comme besoins ordinaires de la période, soit comme Réserve technique en application de l’article 5, si elles satisfont aux conditions de celle-ci. Une même quantité ne peut pas être imputée simultanément aux deux postes.

5. La période comptable est trimestrielle. Le Panier de suffisance et les annexes techniques définissent les unités de mesure, les stocks initiaux, les critères de calcul des pertes ordinaires et les modalités de rapprochement des données entre périodes consécutives. La gestion logistique peut fonctionner avec des mises à jour plus fréquentes, sans préjudice du compte rendu trimestriel.

Art. 3 — Déclaration et constatation du Solde fédérable

1. Chaque Cercle 1, 2 et 3 déclare chaque trimestre, pour chaque ressource relevant de sa compétence :

   a) le Produit comptabilisable ;

   b) le Besoin réel validé ;

   c) le Solde brut ;

   d) la Réserve technique constituée ;

   e) le Solde disponible ;

   f) le Solde fédérable proposé.

2. Les déclarations des différents Cercles sont coordonnées de manière à éviter la duplication des mêmes quantités. Chaque ressource physique n’est enregistrée qu’une seule fois comme disponibilité d’origine ; les enregistrements des Cercles 2 et 3 reprennent des données consolidées et ne s’additionnent pas à nouveau aux données des Cercles qu’ils comprennent.

3. La constatation du Solde fédérable est une procédure technique menée par le Conseil des Entrepôts du Cercle où la ressource est gardée. Le Conseil :

   a) vérifie la conformité des données déclarées ;

   b) vérifie la disponibilité physique et logistique de la ressource ;

   c) consulte les STV, les registres sectoriels et le Registre des dépendances pertinent ;

   d) consigne les motifs des éventuelles rectifications ;

   e) demeure responsable de la constatation même lorsqu’il recourt à des vérifications automatisées.

4. Les procédures de contrôle et de vérification suivent les Codes 1 et 2. Le Registre des dépendances contribue à représenter les contraintes et les dépendances qui affectent la disponibilité, mais ne remplace pas les registres comptables et d’entrepôt nécessaires pour documenter P, B, les stocks et les transferts.

5. Le Solde fédérable constaté est inscrit au Pool mondial selon des critères objectifs préétablis. L’organe compétent pour l’allocation ne peut pas modifier de manière discrétionnaire la qualification technique de la ressource comme fédérable ; il peut délibérer exclusivement sur sa destination et sur les modalités du transfert selon les priorités du présent Code.

6. L’inscription au Pool découle de la constatation des conditions prévues par le présent Code et non d’une délibération politique sur la nature de la ressource.

Art. 4 — Solde mondial unique

1. L’excédent positif constaté comme fédérable est gardé physiquement dans l’entrepôt du Cercle où il se trouve, mais il est comptabilisé comme partie du Pool mondial. À titre d’exemple, si P est égal à 100, que B est égal à 80 et qu’il n’y a pas lieu de constituer de Réserve technique, le Solde fédérable proposé est égal à 20, sous réserve de la vérification de la disponibilité physique et logistique.
2. Un déficit constaté déclenche la procédure de couverture par le Pool mondial selon les priorités de l’article 8. L’ouverture de la procédure est automatique ; l’affectation et le transfert sont délibérés par l’organe humain compétent en application de l’article 9.
3. La gestion des disponibilités ne donne pas lieu à des relations bilatérales de fourniture entre Cercles. Un Pool mondial logistique unique opère. Aucun Cercle ne peut prétendre choisir le destinataire final de son propre excédent ni connaître l’origine précise de la ressource affectée à la couverture d’un déficit, sans préjudice des obligations de traçabilité et de transparence prévues par le présent Code.

Art. 5 — Réserve technique non fédérable et Réserve fédérée

1. La **Réserve technique non fédérable** est constituée des quantités strictement nécessaires à la continuité technique et infrastructurelle du Cercle. Elle peut comprendre, selon un besoin documenté, des pièces de rechange, de l’énergie pour la continuité, des matériaux pour les réparations d’urgence et des semences de conservation.
2. La Réserve technique est validée par le Conseil compétent, demeure exclue du Pool mondial et n’est pas transférable en temps ordinaire. Le transfert extraordinaire n’est admis qu’en présence d’une urgence documentée et selon les procédures de sécurité et de coordination prévues par le Code 1.
3. Le plafond de la Réserve technique est déterminé, pour chaque ressource, sur la base cumulée :

   a) des besoins techniques documentés ;

   b) du risque d’interruption du service ou de l’infrastructure ;

   c) du temps nécessaire pour obtenir une ressource de substitution ;

   d) de la capacité de rétablissement locale.

   Le plafond est réexaminé au moins une fois par an. Les quantités excédentaires sont reclassées comme Solde disponible et soumises à la constatation visée à l’article 3.
4. La **Réserve fédérée** est une partie du Pool mondial non encore affectée à une destination déterminée. Elle est conservée exclusivement en vue d’une redistribution future et ne peut pas être utilisée pour créer une rareté artificielle ou à des fins spéculatives.
5. La Réserve fédérée est enregistrée avec l’indication de la quantité, de la catégorie de la ressource, du motif de sa constitution, du TRU et de la date avant laquelle il convient de procéder à l’allocation. Les informations relatives à la localisation ne sont publiées que lorsque leur diffusion ne crée pas de risques pour la sécurité ou la conservation de la ressource ; le détail technique reste accessible aux organes compétents.
6. L’**Accumulation extractive**, entendue comme la rétention de ressources visant à créer une rareté artificielle, à attendre une hausse de valeur ou à s’assurer un usage exclusif, est interdite. Seules sont admises les réserves régies par le présent article et toute autre forme de mise en réserve expressément prévue par les Codes compétents.

Art. 6 — Prévention du gaspillage

1. L’Intelligence artificielle de gestion régie par le Code 7 signale le dépassement des seuils de risque de gaspillage définis par les STV et indique le TRU résiduel. Le signalement constitue un appui technique et ne remplace pas l’évaluation et la décision du Conseil des Entrepôts.
2. Le Conseil des Entrepôts du Cercle où la ressource est gardée décide et met en œuvre, dans un délai ordinaire maximal de soixante-douze heures à compter du signalement, les mesures nécessaires de transformation ou de recyclage ; la réaffectation par le Pool est décidée dans le même délai par le Conseil prévu par l’article 9-bis. Si la réaffectation n’est pas décidée en temps utile, le Conseil du Cercle de garde affecte la ressource conformément à l’article 15, alinéa 2, du Code 1. Le délai est réduit lorsque cela est nécessaire pour intervenir avant l’expiration du TRU et ne peut jamais conduire à ce que l’intervention ait lieu après que la ressource a perdu son utilité.
3. Lorsque le TRU est inférieur à sept jours, l’intervention est ordonnée sans délai, compte tenu des durées effectives de transport, de transformation et d’utilisation de la ressource.
4. La perte d’une Réserve fédérée par omission ou par retard injustifié dans la réaffectation constitue un dommage pour la Confédération et est traitée conformément au Code 4.

CHAPITRE II — MÉCANISME OPÉRATIONNEL, LOGISTIQUE FÉDÉRALE ET GARANTIES

Art. 7 — Travail minimal nécessaire global

1. Pour chaque Cercle, les besoins en travail nécessaire à la production et à la gestion des ressources sont déterminés selon la formule suivante :

   Travail nécessaire = Besoin local validé + Part du besoin global affectée par le Pool mondial.
2. Le présent Code détermine les besoins globaux en travail nécessaire à la gestion de la part fédérée. L’affectation des personnes, des équipes et des modalités d’organisation est régie par le Code 1, selon des critères de proximité, de compétence et de sécurité.
3. Le temps de travail effectivement nécessaire à la production, à la conservation, à la préparation et au transfert de la part fédérée est reconnu aux fins de la CBO selon les règles du Code 1. Cette activité ne constitue pas un travail gratuit.
4. La part de CBO imputable au Pool est calculée sur la base du travail effectivement nécessaire et documenté ; elle n’est pas déterminée au moyen d’une conversion automatique entre unités physiques de produit et heures de travail.

Art. 8 — Calcul, proposition et priorités d’allocation

1. L’IA du Cercle intermédiaire prévue à l’article 22.2 de la Constitution élabore, pour son propre Cercle 2, au moins toutes les vingt-quatre heures une carte actualisée des disponibilités fédérables et des déficits déclarés. Les cartes des Cercles 2 sont échangées au moyen des protocoles ouverts de l’article 5-ter, alinéa 3, du Code 7 et, entre Cercles étendus, au moyen du protocole distribué de l’article 19.7 de la Constitution ; aucun système ne les réunit dans un modèle central, en application de l’article 5-ter, alinéa 2, du Code 7. La carte prend en compte au moins :

   a) la quantité et l’emplacement des ressources ;

   b) l’énergie nécessaire à chaque transfert ;

   c) la périssabilité et le TRU ;

   d) l’urgence et le niveau du besoin ;

   e) la capacité et la sécurité des infrastructures logistiques.

   Le système formule des propositions de flux optimisé, mais ne prend pas de décisions d’allocation

ou de transfert.

2. Dans le cadre du Pool mondial, les propositions sont classées selon les priorités suivantes :

   a) besoins vitaux immédiats, conformément à l'article 32 du Code 1 ;

   b) ressources dont le TRU imminent entraîne un risque concret de gaspillage, conformément à l'article 6 ;

   c) besoins productifs indispensables au maintien de la capacité de production nécessaire ;

   d) constitution ou reconstitution des réserves fédérées en vue d'événements prévisibles.

3. La hiérarchie de l'alinéa 2 régit exclusivement l'allocation interne au Pool et ne remplace pas la hiérarchie générale des activités établie par l'article 32 du Code 1. En cas de conflit, cette dernière prévaut. À priorité égale, le parcours logistique qui requiert le moins d'énergie est préféré, pourvu qu'il respecte les délais, la sécurité et l'intégrité de la ressource.

4. Chaque proposition indique les données utilisées, les priorités appliquées, les alternatives envisagées et les éventuelles marges d'incertitude. Les propositions et les délibérations sont conservées afin d'en permettre la vérification ultérieure.

Art. 9 — Organes compétents et formation des décisions

1. En application de l'article 38 du Code 1, l'Intelligence artificielle de gestion est un instrument de calcul, d'optimisation et de proposition. Aucune proposition de flux ne devient exécutoire sans une délibération de l'organe humain compétent.

2. Les fonctions sont réparties comme suit :

   a) **constatation du Solde fédérable** : Conseil des Entrepôts local compétent, en application de l'article 3 ;

   b) **élaboration des propositions de flux** : Intelligence artificielle de gestion, sous supervision humaine ;

   c) **décision d'allocation et de transfert** : Conseil des Entrepôts du Cercle 2 ou du Cercle 3, conformément à l'article 9-bis, dans le cadre des critères approuvés par l'Assemblée générale ; les décisions qui excèdent les critères relèvent de l'Assemblée générale ;

   d) **opposition motivée au transfert** : Conseil des Entrepôts du Cercle cédant, y compris à la demande de l'Assemblée, dans les délais et pour les motifs prévus à l'article 11 ;

   e) **vérification de l'opposition** : Collège de réexamen constitué en application de l'article 17 du Code 4 parmi des personnes étrangères aux Cercles concernés.

3. La délibération de transfert identifie la ressource, la quantité, le délai, le parcours prévu et les mesures nécessaires pour en garantir la livraison et l'intégrité.

4. L'organe délibératif ne peut pas altérer les critères techniques de constatation du solde en dehors des procédures de vérification et de contestation prévues. Si des erreurs apparaissent dans les données ou dans la constatation, la décision est reportée ou recalculée selon les procédures applicables.

Art. 9-bis — Conseils des Entrepôts des Cercles 2 et 3

1. En application des articles 5.1, lettres c) et d), et 10.5 de la Constitution, chaque Cercle 2 et chaque Cercle 3 institue un Conseil des Entrepôts, qui décide de l'allocation et du transfert des ressources du Pool :

   a) le Conseil du Cercle 2 décide des transferts entre les Communautés de base de son Bassin ;

   b) le Conseil du Cercle 3 décide des transferts entre Cercles 2 différents compris dans son ressort ;

   c) les transferts entre Cercles 3 différents sont décidés par des délibérations concordantes des Conseils des Cercles 3 concernés.

2. Le Conseil est composé de cinq à sept personnes ayant une compétence validée dans la gestion des entrepôts ou la logistique, tirées au sort parmi les personnes des Communautés comprises dans le

Cercle. Deux membres au plus appartiennent à la même Communauté de base ou, pour le Cercle 3, au même Cercle 2. Les alinéas 4, 5, 8, 9 et 11 de l’article 12-bis du Code 3 s’appliquent. La révocation relève de l’Assemblée générale du Cercle ou de l’Assemblée de la Communauté de provenance, en application de l’article 12-bis, alinéa 6-bis, lettre d), du Code 3.

3. Le Conseil décide dans le respect des priorités de l’article 8 et des critères approuvés chaque année par l’Assemblée générale du Cercle en application de l’article 14 du Code 3, avec le Dossier de l’article 33 de la Constitution. Les critères indiquent au moins :

    a) l’application des priorités de l’article 8 aux ressources du Cercle ;

    b) le volume et les délais d’emploi de la Réserve fédérée ;

    c) les critères de choix entre destinations de même priorité ;

    d) les quantités ou les valeurs en UCR au-delà desquelles la décision relève de l’Assemblée générale.

4. Les décisions conformes aux critères sont des actes techniques liés au sens de l’article 12-bis, alinéa 9, du Code 3 et ne requièrent pas de nouveau Dossier. Les décisions qui excèdent les critères ou les limites de la lettre d) de l’alinéa 3 relèvent de l’Assemblée générale, qui en cas d’urgence délibère en application de l’article 14, alinéa 9, du Code 3. Jusqu’à l’approbation des premiers critères, le Conseil ne décide que sur les besoins vitaux immédiats et sur les ressources à risque de gaspillage, conformément à l’article 8, alinéa 2, lettres a) et b).

5. Le Conseil décide sur les propositions de flux dans un délai de quarante-huit heures ; sur les besoins vitaux immédiats sans délai et en tout cas dans les vingt-quatre heures ; sur les ressources à risque de gaspillage dans le délai de l’article 6. Si le Conseil ne décide pas à temps sur un besoin vital immédiat, le Conseil des Entrepôts du Cercle où la ressource est gardée peut exécuter la proposition de flux conforme à l’article 8 et aux critères ; l’exécution est enregistrée et communiquée sans délai au Conseil compétent. Pour les ressources à risque de gaspillage, l’article 6, alinéa 2, s’applique.

6. Les décisions sont communiquées aux Cercles concernés. L’opposition de l’article 11 et la vérification de l’article 9, alinéa 2, lettre e), demeurent applicables ; toute Communauté concernée peut demander la même vérification contre une décision d’allocation. La demande ne suspend pas le transfert, sans préjudice de l’article 11, alinéa 3. Contre les décisions d’allocation, la vérification du présent alinéa remplace le recours de l’article 17, alinéa 1-bis, du Code 3, qui reste admis pour les seuls vices de procédure et de compétence.

7. Pendant la transition, le Conseil du Cercle 2 est institué dans le Bassin et celui du Cercle 3 dans la Fédération minimale, en application de l’article 1, alinéas 5 et 6, du Code 16.

Art. 10 — Logistique fédérale

1. Le transport inter-Cercles et interrégional des ressources du Panier s’effectue ordinairement par le réseau ferroviaire fédéré prévu à l’article 11.2 de la Constitution, en tant que mode à haute capacité et à moindre coût énergétique, lorsqu’il est adapté à la ressource et compatible avec les délais de livraison.

2. Le transport du dernier kilomètre, de la gare ferroviaire à l’Entrepôt local, est régi par le Code 1 et peut recourir, selon la disponibilité et la sécurité, à des vélos cargos, des véhicules électriques, des tracteurs et des chariots.

3. Chaque transfert est enregistré avec l’indication au moins du type et de la quantité de la ressource, du Cercle d’origine et du Cercle de destination, de l’énergie employée et de la CBO nécessaire. Les données publiques ne comprennent pas les informations dont la divulgation pourrait compromettre la sécurité des personnes ou des infrastructures ; le détail logistique est accessible aux organes compétents.

4. Les modalités de transport respectent les Fiches de sécurité applicables et les paramètres des Codes compétents en matière de santé, d’environnement, de territoire et de ressource transportée.

Art. 11 — Opposition, transparence, interdiction du chantage et garantie des besoins vitaux

1. Chaque proposition de prélèvement sur le Pool mondial est communiquée aux Assemblées et aux Conseils des Entrepôts des Cercles concernés. Le Conseil des Entrepôts du Cercle cédant, y compris à la demande de l'Assemblée, peut former une opposition motivée dans un délai de soixante-douze heures à compter de la communication, en indiquant :

   a) l'urgence locale documentée ;

   b) le risque concret que le transfert compromette un besoin vital ou une continuité technique essentielle ;

   c) les éléments qui démontrent une erreur dans la constatation ou dans la classification de la ressource ;

   d) les éventuelles alternatives disponibles dans le Pool.

2. L'opposition ne constitue pas un veto définitif et ne peut pas se fonder sur une préférence politique ou sur la volonté de retenir un excédent. Elle déclenche la vérification prévue à l'article 9, alinéa 2, lettre e), selon les procédures du Code 4.

3. Dans l'attente de la vérification, le transfert peut être suspendu pour le temps strictement nécessaire lorsque la documentation présentée indique un risque concret et immédiat. La suspension est motivée, limitée dans le temps et réexaminée en urgence. Elle ne peut pas être utilisée pour empêcher indéfiniment l'allocation d'une ressource fédérable.

4. La vérification prend en compte le bien-fondé de l'urgence locale, l'exactitude des données, la possibilité de remplacer la ressource par une autre disponibilité du Pool et les effets de la suspension sur le besoin destinataire. Le résultat est motivé et communiqué aux Cercles concernés.

5. Il est interdit de subordonner la cession ou le transfert d'une ressource appartenant au Pool à l'obtention d'une autre utilité, d'une décision politique ou d'un avantage. Une telle conduite constitue un chantage aux ressources.

6. En cas de chantage constaté, les mesures et les sanctions sont appliquées conformément au Code 4 et portent sur la responsabilité de l'organe ou des personnes responsables. Elles ne peuvent entraîner ni l'isolement logistique du Cercle ni la suspension ou la limitation de l'accès de ses membres aux biens vitaux.

7. La transparence des flux est assurée au moyen d'enregistrements vérifiables des disponibilités, des décisions et des transferts, dans le respect de la sécurité logistique, de la protection des données et des compétences établies par les Codes 7 et 14.

CHAPITRE III — REGISTRE DES DÉPENDANCES

Art. 12 — Registre des dépendances

1. Il est institué le Registre des dépendances, registre fédéré des dépendances de la Confédération à l'égard de biens, de services, de compétences, d'infrastructures et de fonctions écologiques extérieurs ou non substituables. Il est tenu dans chaque Cercle 1 par le Conseil des Entrepôts et consolidé dans les Cercles 2 et 3 sans duplication.

2. Le Registre est alimenté par les Conseils conformément aux Codes sectoriels et, pour les dépendances propriétaires, conformément à l'article 5 du Code 2. Chaque Conseil demeure responsable des données relevant de sa matière.

3. Pour chaque dépendance, le Registre indique au moins :

   a) la description et la catégorie : matérielle, technologique, logistique, énergétique, hydrique, de compétences, écologique, territoriale ou à l'égard d'acteurs extérieurs ;

   b) la fonction et le niveau du Panier concernés ;

c) la classification en application de l’alinéa 4 ;

d) le responsable et les mesures de continuité.

4. La dépendance est critique lorsque son interruption compromettrait le Panier ou une fonction des niveaux 1 à 3 et qu’aucune alternative n’est disponible dans le seuil temporel défini par la STV applicable. La dépendance propriétaire critique absolue demeure interdite en application de l’article 5 du Code 2.

5. Chaque dépendance critique est assortie d’un Plan de sortie qui indique l’objectif vérifiable, le responsable, les ressources, les mesures intermédiaires et un délai final certain. Le Plan est approuvé par l’Assemblée sur proposition du Conseil compétent. Si la sortie n’est pas techniquement possible dans le délai, le Plan est réexaminé de manière motivée ; le réexamen ne peut pas se borner à proroger la dépendance.

5-bis. Pour les matières premières, le Plan de sortie indique la réduction des besoins, le réemploi, le recyclage et la récupération. Il ne peut pas indiquer de nouvelles extractions. L’alinéa 5 s’applique.

5-ter. **Dépendances structurelles.** Une dépendance critique est structurelle lorsque le bien, le composant ou la compétence ne peuvent pas, dans un avenir prévisible, être produits ou remplacés à une échelle à la portée de la Confédération, comme c’est le cas pour de nombreux médicaments, composants électroniques, métaux et batteries. La qualification est motivée dans le Registre par le Conseil compétent, avec l’avis du Conseil homologue d’une autre Communauté. Pour la dépendance structurelle, le Plan de sortie de l’alinéa 5 est remplacé par un Plan de garantie, qui indique : a) les stocks de sécurité ; b) au moins deux sources d’approvisionnement indépendantes, lorsqu’elles existent ; c) les mesures de réduction des besoins, de réemploi et de réparation ; d) les alternatives en expérimentation et les compétences à former ; e) pour chaque mesure, un responsable et un terme certain. Le Plan de garantie est approuvé par l’Assemblée et réexaminé au moins tous les vingt-quatre mois ; à chaque réexamen, on vérifie si la dépendance est encore structurelle ou si elle peut avoir un Plan de sortie. L’alinéa 5-bis s’applique.

6. Le Registre est publié sous forme agrégée. Les informations qui exposent des vulnérabilités des infrastructures sont accessibles conformément à l’article 15 du Code 3.

7. **Dépendances à l’égard de personnes.** Constitue une dépendance critique de compétences toute fonction des niveaux 1 à 3, ou l’administration d’une infrastructure critique, que moins de trois personnes formées sont en mesure d’exercer dans le Cercle 1 ou, pour les fonctions partagées, dans le Cercle 2. Le Plan de sortie consiste à former d’autres personnes conformément au Code 5 et à documenter la fonction dans l’Entrepôt du savoir. Jusqu’à son achèvement, la fonction est également assurée au moyen de la recherche fédérée et du télé-tutorat visés à l’article 13.

Art. 13 — Recherche fédérée des compétences et télé-tutorat

1. Lorsqu’une compétence L2 ou L3 nécessaire à une fonction des niveaux 1 à 3 n’est pas disponible dans le Cercle, le Conseil compétent déclenche la recherche fédérée au moyen d’une demande sur le Réseau adressée au Cercle 2 et, si nécessaire, au Cercle 3. La réponse est donnée dans un délai de vingt-quatre heures pour les urgences vitales et de soixante-douze heures dans les autres cas.

2. La recherche s’effectue, selon le cas :

   a) par l’envoi de la personne concernée au service compétent ;

   b) par l’envoi temporaire de la compétence au Cercle demandeur ;

   c) par le télé-tutorat supervisé par une personne L3, lorsqu’il est approprié et sûr.

3. Le temps consacré à un autre Cercle est comptabilisé dans la CBO en application de l’article 30 du Code 1 et de l’article 7 du présent Code.

4. La carence est inscrite au Registre comme dépendance de compétences et est assortie d’un plan de formation conformément au Code 5.

5. Tant que la compétence n’est pas disponible dans la Confédération, le recours à des services extérieurs

suit le Chapitre III du Code 2.

Art. 14 — Audit d’autonomie

1. Les audits fédérés annuels prévus par les Codes sectoriels sont coordonnés dans un plan annuel de Cercle 2. Les personnes chargées de l’audit sont tirées au sort conformément à l’article 36 du Code 4.
2. L’audit vérifie l’exhaustivité du Registre, l’avancement des Plans de sortie et l’apparition de nouvelles dépendances. Le rapport est publié ; le Cercle concerné dispose de quinze jours pour présenter des observations. Un recours devant le Cercle de garantie est admis conformément au Code 4.
3. Les résultats des audits sont pris en compte aux fins des seuils du Code 16.

CHAPITRE IV — RELATIONS EXTÉRIEURES PENDANT LA PHASE DE COEXISTENCE

Art. 15 — Champ d’application et principes

1. Le présent Chapitre régit les relations des Cercles avec les personnes, les entités, les entreprises et les autorités extérieures à la Confédération, jusqu’à ce que celle-ci englobe l’humanité entière.
2. Les relations extérieures reposent sur les principes suivants :

   a) légalité : l’ordre juridique en vigueur sur le territoire et les obligations fiscales et contractuelles sont respectés ;

   b) non-violence et coopération : qui n’adhère pas n’est pas traité en adversaire ;

   c) transparence et traçabilité ;

   d) réduction progressive des dépendances ;

   e) interdiction de la rente et du profit.
3. Les échanges avec l’extérieur servent exclusivement à satisfaire les besoins non encore couverts par l’autoproduction fédérée et à céder des excédents réels. Sont des excédents réels les biens excédentaires qui ne sont pas destinés au Pool en application de l’article 15, alinéa 1-bis, du Code 1. L’exportation à des fins de profit est interdite, en application de l’article 11.1 de la Constitution.

Art. 16 — Personnalité juridique et titularité des biens

1. Pendant la coexistence, chaque Cercle agit par l’intermédiaire d’une entité à but non lucratif reconnue par l’ordre juridique local, choisie sur avis d’un professionnel du droit. Les statuts reprennent, dans les limites permises par la loi, les principes de la Constitution : indivisibilité du patrimoine, interdiction de distribuer des bénéfices, vote individuel et rotation des charges.
2. Les terres, les bâtiments et les installations apportés ou acquis sont inscrits au nom de l’entité, assortis de clauses statutaires d’inaliénabilité, d’indivisibilité et d’affectation. En cas de dissolution, le patrimoine est dévolu à un autre Cercle ou à une entité poursuivant les mêmes finalités.
3. Les charges que la loi impose à l’entité sont attribuées par tirage au sort et font l’objet d’une rotation à la fréquence maximale permise. Les personnes qui les exercent sont liées par les délibérations de l’Assemblée et n’acquièrent aucun pouvoir supplémentaire.
4. L’apport de biens par les personnes est volontaire et documenté. L’acte indique si l’apport est définitif ou en usage temporaire. Les biens en usage temporaire restent inscrits à l’inventaire provisoire de l’article 6 du Code 16 et sont restitués en cas de retrait antérieur au transfert vers le régime définitif.

Art. 17 — Caisse commune et moyens de paiement extérieurs

1. Les moyens de paiement extérieurs sont détenus exclusivement par la Caisse commune de l’entité, en

application de l’article 3.5-bis de la Constitution. La Caisse tient une comptabilité séparée, publiée sous forme agrégée. Elle ne circule pas entre les membres et ne donne pas accès aux Entrepôts.

2. La Caisse est alimentée par la contribution proportionnelle prévue à l’article 19-bis, par des contributions volontaires des membres, par la cession d’excédents réels et de biens obsolètes en application de l’article 15 du Code 1, par des dons sans conditions et par les prestations envers l’extérieur délibérées par l’Assemblée.

3. La Caisse est employée pour les achats résiduels de biens nécessaires qui ne peuvent être autoproduits, pour les services extérieurs admis conformément au Code 2, pour les obligations fiscales et légales, pour la défense juridique, pour le soutien au démarrage de la vie autonome de qui quitte la Confédération en application de l’article 49, alinéa 6, du Code 1, pour les dépenses de la transition et, pendant la transition, pour l’extinction de dettes des membres envers des tiers, par paiement direct au créancier et selon des règles publiques égales pour tous. Les décisions suivent la matrice de l’article 7 du Code 3.

4. Aucun membre ne reçoit d’argent de la Caisse en contrepartie de sa contribution ; le remboursement des frais documentés est admis. Les revenus extérieurs des personnes restent à leur disposition, aux conditions de l’article 19-bis. Nul ne peut être exclu du Panier pour ne pas avoir contribué à la Caisse.

5. La Caisse ne peut pas être employée pour des investissements spéculatifs ni pour générer une rente. La réserve ne dépasse pas les besoins documentés de douze mois de dépenses extérieures nécessaires ; l’excédent est affecté aux Plans de sortie ou au mutualisme entre Cercles.

6. Les transferts entre Caisses de Cercles différents n’ont lieu qu’au titre du mutualisme, sans intérêts et sans obligation de restitution. Il est interdit de contracter des dettes financières qui créent une dépendance critique.

Art. 18 — Fournisseurs, achats et pratiques commerciales

1. Pour satisfaire des besoins qui exigent le recours à l’extérieur, l’ordre de préférence suivant est en règle générale observé :
   a) les autres Cercles de la Confédération ;
   b) les coopératives, les entités à but non lucratif et les acteurs de l’économie sociale ;
   c) les entreprises locales ;
   d) les autres fournisseurs.

2. La compatibilité de la relation avec le fournisseur est évaluée séparément de la conformité technique du bien ou du service, régie par le Code 2. L’évaluation prend en compte au moins :
   a) le respect des droits des personnes qui travaillent et l’absence d’exploitation ;
   b) l’impact écologique et le traitement des animaux ;
   c) les pratiques trompeuses et la création artificielle de dépendances ;
   d) la transparence des conditions.

3. Les contrats sont conclus par écrit, prévoient des clauses de sortie et ne peuvent pas contenir d’exclusivités ou de pénalités qui créent une dépendance. Ils sont approuvés selon la matrice de l’article 7 du Code 3.

4. L’exclusion d’un fournisseur déterminé relève des organes compétents conformément aux Codes 2 et 3 ; l’exclusion de principe d’une catégorie relève de l’Assemblée générale.

5. Il est tenu un registre public des fournisseurs et des contrats en cours, dans le respect des niveaux de transparence du Code 3.

Art. 19 — Prestations envers l’extérieur et activités extérieures des membres

1. Les Cercles peuvent céder à l’extérieur des excédents réels et fournir des services, sans but lucratif. Le produit est versé à la Caisse commune.

2. Il est interdit d’organiser la production en fonction du marché extérieur. La part de CBO affectée aux productions destinées à l’extérieur est délibérée par l’Assemblée et ne dépasse pas la mesure nécessaire pour couvrir les achats extérieurs nécessaires.
3. Les activités professionnelles extérieures exercées par les personnes pendant la coexistence sont libres et ne constituent pas une CBO, sauf le travail dans les filières essentielles que le Cercle compte dans la CBO pendant la coexistence, aux conditions de l’article 16, alinéa 2, lettre d), du Code 16. Nul ne peut être incité à les abandonner.
4. Le partage avec l’extérieur des STV, des Fiches, des savoirs et des semences libres est encouragé et s’effectue sous licences libres.

Art. 19-bis — Revenus et patrimoines extérieurs des personnes

1. **Nature transitoire.** Sont des revenus extérieurs les rémunérations, les pensions, les allocations, les rentes et toute autre recette qu’une personne perçoit d’acteurs extérieurs à la Confédération. Ils n’existent qu’aussi longtemps qu’existent des acteurs extérieurs et des moyens de paiement extérieurs, en application de l’article 3.5-ter de la Constitution. Ils restent à la disposition de la personne.
2. **Neutralité interne.** Les revenus et les patrimoines extérieurs ne confèrent aucun avantage dans l’accès au Panier, aux Entrepôts, aux biens communs, à la CdR, aux charges ou aux décisions. Entre membres, il est interdit de les employer pour :
    a) acheter des biens ou des services que les Codes attribuent selon le besoin ;
    b) rémunérer le travail d’un autre membre ou faire accomplir par d’autres sa propre CBO ;
    c) consentir des prêts à intérêt ou constituer des rentes ;
    d) obtenir un consentement, des voix ou des charges.
3. **Contribution proportionnelle.** Toute personne qui perçoit des revenus extérieurs et bénéficie du Panier contribue à la Caisse commune en proportion de son revenu, car les dépenses extérieures supportées par la Caisse profitent à tous. Le taux est délibéré chaque année par l’Assemblée à la majorité qualifiée et est le même pour tous. En première application, il est égal à un dixième du revenu extérieur, net des impôts et des obligations légales envers des tiers, et ne peut pas dépasser un cinquième. La contribution porte sur les revenus, non sur les patrimoines.
4. **Garanties.** Le défaut de versement n’entraîne ni l’exclusion du Panier ni la suspension des droits de l’article 1.2 de la Constitution. Il est traité comme un manquement à une règle commune conformément au Code 4, en privilégiant la médiation et le réaménagement.
5. **Confidentialité et transparence.** La personne déclare chaque année au Conseil Comptabilité, de manière confidentielle, la tranche dans laquelle se situe son revenu extérieur. Seules des données agrégées par Cercle sont publiées : nombre de personnes par tranche et total des contributions. La déclaration est conservée pendant douze mois et tout usage autre que le calcul de la contribution est interdit, conformément au Code 7, article 2.2.
6. **Égal accès aux dépenses extérieures.** Une part de la Caisse, délibérée par l’Assemblée, garantit aux personnes sans revenus extérieurs les dépenses extérieures nécessaires, y compris celles relatives aux documents, aux obligations légales, aux soins non disponibles dans la Confédération et aux voyages pour motifs familiaux ou de santé.
7. **Patrimoines extérieurs.** Les biens qu’une personne possède hors de la Confédération restent les siens selon l’ordre juridique en vigueur. Ils ne peuvent pas être donnés en location ou en usage onéreux à d’autres membres ni employés pour embaucher des membres. L’apport à l’entité prévu à l’article 16 est volontaire, ne confère aucun privilège et fait du bien un Bien commun.
8. **Réduction et cessation.** Les Plans de sortie réduisent progressivement le besoin de revenus extérieurs. Le présent article cesse de s’appliquer lorsque la Confédération englobe l’humanité entière : dès lors, il n’existe plus de revenus extérieurs et les Caisses communes sont fermées. Jusqu’alors, la faculté de l’article 2, alinéa 9, du Code 16 continue de s’appliquer même après la clôture de la transition.

Art. 20 — Autonomie stratégique, chantage aux ressources et contre-mesures

1. Pour chaque bien ou service nécessaire dépourvu d'alternative interne sont prévus un stock de sécurité en application de l'article 16 du Code 1, la pluralité des fournisseurs lorsque cela est possible et un Plan de sortie.

2. Il y a chantage extérieur aux ressources lorsqu'un acteur extérieur subordonne la fourniture d'un bien ou d'un service nécessaire à une décision des Cercles ou à un avantage indu, ou menace de l'interrompre dans ce but.

3. Les contre-mesures sont exclusivement licites et non violentes : activation du Pool et du mutualisme fédéré, substitution accélérée, cessation de la relation, publicité des faits, défense juridique et recours aux autorités compétentes. Les représailles contre les personnes et les dégradations sont interdites.

4. En cas d'agression, la défense civile non violente prévue à l'article 16.4 de la Constitution et à l'article 8-ter du Code 14 s'applique, dans les limites de la loi en vigueur en application de l'article 15, alinéa 2, lettre a) ; le sabotage est exclu, comme à l'article 11, alinéa 2, lettre c), du Code 16.

Art. 21 — Adhésion de communautés extérieures et retrait

1. La communauté extérieure qui demande l'adhésion en application de l'article 4.5 de la Constitution souscrit à la Constitution et choisit d'adhérer comme Communauté associée, en application de l'article 21-bis, ou en adoptant aussi les Codes. Dans le second cas, elle applique le Code 16 conformément à l'article 3, alinéa 7, de ce même Code.

2. Le Cercle 2 de référence vérifie exclusivement les protocoles d'interopérabilité technologique et logistique et, pour la Communauté associée, l'équivalence à la frontière de l'article 21-bis et le respect des règles fondamentales qu'elle déclare en application de l'alinéa 6 de cet article. La vérification est achevée dans un délai de quatre-vingt-dix jours et ne peut pas introduire d'appréciations politiques ou idéologiques supplémentaires.

3. Le retrait d'un Cercle 1 suit les articles 4.6 et 4.7 de la Constitution. Les modalités techniques sont convenues avec le Cercle 2 de manière à garantir la continuité du Panier pour toutes les personnes concernées.

Art. 21-bis — Communautés associées et équivalence à la frontière

1. **Règles fondamentales et outils.** En application de l'article 4.5 de la Constitution, sont des règles fondamentales, obligatoires pour toute Communauté, les Titres I, IV, V et VII de la Constitution, les articles 19.1, 21, 30.1, 30.2 et 36.1 et le Noyau inviolable de l'article 37.4. La Communauté associée est une Communauté de base aux fins de la Constitution et des Codes, sauf ce que prévoit le présent article. Les règles de gestion des Codes, notamment le CBO et le CdR, les Entrepôts, les organes et les Conseils internes et les formes de leurs tirages au sort, les assemblées et les quorums internes, la justice du Code 4 pour les conflits internes et les phases du Code 16, sont des outils. La Communauté associée conserve son propre ordre interne si elle respecte les règles fondamentales et garantit l'équivalence à la frontière de l'alinéa 2. Les principes du Noyau inviolable demeurent aussi dans la vie interne, notamment la contribution de chaque personne adulte apte de l'article 2.3, le tirage au sort, la rotation et l'interdiction de l'exercice professionnel et permanent de la politique et de la fonction judiciaire des articles 4.3, 4.4, 6.5 et 31.2 et les interdictions de l'article 36.1 de la Constitution. Le droit de vote et de délibération de chaque membre à partir de quatorze ans révolus, en application des articles 26.2 et 36.1 de la Constitution, vaut aussi dans les décisions internes.

2. **Équivalence à la frontière.** La Communauté associée garantit à la frontière avec les Cercles 2 et 3 :

   a) à chaque membre les droits de l'article 1.2 de la Constitution, y compris les niveaux 1 et 2 du Panier et les soins, et à quiconque s'y trouve les garanties de l'article 1.3 ; le droit de quitter la Communauté et la Confédération en application des articles 4.8 et 5.2 de la Constitution ; le recours aux organes communs de garantie de l'alinéa 5 pour quiconque affirme qu'un de ses droits a été violé ;

b) l’inventaire des ressources et la déclaration trimestrielle du Solde dans le format commun des articles 2 et 3 ; la constatation de l’article 3, alinéa 3, est effectuée par l’organe désigné par son ordre interne et vérifiée par le Conseil des Entrepôts du Cercle 2. L’utilisation du Pool est facultative : par dérogation à l’article 3, alinéas 5 et 6, et à l’article 15, alinéa 1-bis, du Code 1, le Solde fédérable constaté de la Communauté n’entre dans le Pool que si elle utilise le Pool en application de l’alinéa 3. Même si elle ne l’utilise pas, la part de son Solde fédérable constaté composée d’aliments, d’eau et de biens pour les soins est mise à la disposition du Pool lorsqu’une autre Communauté a un déficit constaté de besoins vitaux immédiats, selon les priorités de l’article 8, alinéa 2, lettre a), et la Communauté reçoit du Pool, aux mêmes conditions, la couverture de ses propres déficits de besoins vitaux immédiats ;

c) une part de travail pour les fonctions communes des Cercles 2 et 3 et pour la part fédérée de l’article 7, déterminée pour l’ensemble de la Communauté et non par personne, selon les mêmes critères que pour les autres Communautés ; la Communauté la répartit en son sein selon son propre ordre. Pendant la transition, la part peut aussi être fournie en biens ; le versement à la Caisse commune du Cercle 2 pour des dépenses extérieures communes est admis comme mutualisme en application de l’article 17, alinéa 6, et ne remplace pas la part de travail ;

d) des personnes sur les listes de tirage au sort des organes communs des Cercles 2 et 3, aux mêmes conditions que les autres Communautés ;

e) le vote individuel et secret de chaque membre dans les Assemblées générales, sans délégation, en application des articles 34.4 et 36.1 de la Constitution ;

f) les standards communs des biens qu’elle échange avec les autres Communautés, y compris la STV du Code 2 ;

g) le transit et l’hospitalité des membres des autres Communautés, dans les limites de la capacité de charge, selon son propre ordre et avec au moins l’aire d’accueil équipée de l’article 12.1 de la Constitution.

3. **Outils communs et outils adoptés.** Lorsque la Communauté associée utilise un outil commun, comme le Pool, l’échange entre Entrepôts ou le Réseau fédéré, elle en suit les règles. Elle peut adopter à tout moment des outils déterminés des Codes, par une délibération prise selon son propre ordre et communiquée au Cercle 2 ; à partir de ce moment, elle en applique les règles. L’outil adopté peut être abandonné selon la même procédure, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours et sans préjudice des procédures en cours. Une Communauté qui applique les Codes ne peut devenir Communauté associée qu’à la majorité de l’article 4.6 de la Constitution et après la vérification de l’alinéa 6 ; qui n’est pas d’accord peut se transférer avec les garanties de l’article 5.2 de la Constitution.

4. **Renvoi des Codes.** Pour la Communauté associée :

a) les dispositions des Codes qui régissent des outils de gestion interne ne s’appliquent que si elle les adopte et à partir du moment où elle les adopte ;

b) les dispositions de la Constitution et des Codes qui mettent en œuvre les règles fondamentales valent pour les droits, les interdictions et les limites qu’elles établissent ; les organes et les procédures internes par lesquels elles les mettent en œuvre peuvent être remplacés par des organes et des procédures de son ordre interne qui atteignent le même résultat, sous réserve de l’alinéa 5 ;

c) les renvois de la Constitution et des Codes au CBO, aux Entrepôts et aux organes et assemblées du Cercle 1 s’entendent, pour la vie interne, comme faits aux institutions correspondantes de son ordre interne ; si l’institution correspondante fait défaut, s’applique l’organe du Cercle 2 ou un organe partagé. La contribution de travail que l’ordre interne demande à chaque personne adulte apte vaut CBO aux fins des articles 2.3 et 4.4 de la Constitution ; aux fins de l’article 7.3-bis, elle ne vaut que dans la limite de l’article 3 du Code 1 et avec les justifications de l’article 29, alinéa 3, du Code 4 ;

d) les obligations que les Codes imposent aux membres en tant que tels, y compris le CBO du Code 1 et la justice du Code 4 pour les conflits internes, valent pour les membres des Communautés qui adoptent les Codes, sous réserve de l’alinéa 5 ; aux membres de la Communauté associée s’appliquent les règles fondamentales, les droits des personnes et les règles des outils communs qu’ils utilisent ;

e) en cas de doute sur le point de savoir si une disposition régit un outil de gestion ou met en œuvre les règles fondamentales, la disposition qui protège une personne ou une limite écologique est réputée mettre en œuvre les règles fondamentales ; la question peut être soumise par toute personne intéressée au collège de l'alinéa 5, lettre d).

5. **Conflits, garanties et recours.** Pour la Communauté associée :

a) les infractions de Degré 4, 5 et 6 commises dans la Communauté associée relèvent toujours de la compétence du Tribunal de garantie, conformément au Code 4 et sans préjudice de son article 37. Le signalement d'un fait qui peut constituer une infraction de Degré 4, 5 ou 6 est transmis sans délai par l'organe interne, ou présenté directement par quiconque, au Cercle de garantie d'une autre Communauté du Cercle 2, tiré au sort pour le cas, qui en qualifie le degré en application de l'article 28 du Code 4 ; l'ordre interne ne peut pas le retenir. Tant qu'il n'existe pas de Cercle 2, l'article 37, alinéa 5, du Code 4 s'applique ;

b) la communication de l'article 8-sexies, alinéa 10, du Code 14 est faite à l'organe interne équivalent et, en copie, au Cercle de garantie tiré au sort en application de la lettre a), qui exerce les fonctions de l'article 26-bis, alinéa 5, lettres a)–c), et alinéa 6, du Code 4 ; l'excès de Degré 1 ou 2 constaté est renvoyé à l'ordre interne ;

c) les autres conflits internes sont résolus selon l'ordre interne ; le refus de la contribution de travail qui peut conduire aux mesures de l'article 7.3-bis de la Constitution est traité par les organes des articles 27, 28 et 29, alinéas 4-bis et 6-bis, du Code 4, à partir du signalement de l'alinéa 4-bis, lettre a), de l'article 29 ; la suspension des CdR de l'alinéa 4-bis, lettre c), ne s'applique que si la Communauté a adopté les CdR. Les conflits avec d'autres Communautés suivent le Code 4, avec la médiation du Cercle 2 prévue par l'article 5.1, lettre c), de la Constitution ;

d) quiconque affirme qu'un de ses droits a été violé dans la Communauté associée peut former un recours, selon les règles de l'article 17 du Code 3, devant trois membres tirés au sort parmi les membres des Cercles de garantie d'autres Communautés, appartenant à des Communautés différentes ; les articles 15 et 37, alinéa 5, du Code 4 s'appliquent. Le recours est recevable à tout moment tant que la violation dure ; le collège peut annuler l'acte interne et ordonner la mesure nécessaire pour rétablir le droit ; si la Communauté ne l'exécute pas, le Cercle 2 assure le droit à la personne, y compris par la relocalisation ;

e) l'évaluation de l'autonomie prévue par l'article 26.2 et le parcours de protection de l'article 26.3 de la Constitution ainsi que les fonctions des articles 7-bis et 7-ter du Code 12 sont exercés par le Conseil Soin d'une autre Communauté du Cercle 2 ou par un Conseil Soin partagé ou, jusqu'à l'activation du Code 12, par le Conseil Santé d'une autre Communauté, en application de l'article 3, alinéa 1, lettre f), du Code 16 et, pour l'évaluation de l'autonomie, par le Conseil des Compétences de la même Communauté ou par le Conseil partagé, auquel quiconque peut signaler un cas ; la séparation du mineur suit l'article 7-bis, alinéa 3, du Code 12 et est ordonnée par le Cercle de garantie tiré au sort en application de la lettre a), avec la validation du Tribunal de garantie ; pendant la transition s'applique l'article 7-bis, alinéa 3-ter, du Code 12 ;

f) les mesures des articles 1.3-bis et 7.3-bis de la Constitution et toute mesure qui restreint la liberté personnelle ne sont adoptées que par les organes communs, conformément au Code 4 ; les mesures urgentes de l'article 34, alinéa 1, du Code 4 peuvent être ordonnées par l'organe interne ou par le Corps de protection civique et sont validées par le Tribunal de garantie dans un délai de vingt-quatre heures, en application de l'alinéa 2 du même article. L'organe interne qui exerce les fonctions du Corps de protection civique est soumis aux articles 8-ter, 8-quater et 8-quinquies du Code 14 ; son entrée dans un Cercle 0 est validée par le Tribunal de garantie en application de l'article 8-ter, alinéa 3, de ce Code ;

g) l'ordre interne ne peut pas priver un membre du logement, du Panier ou des soins ni l'exclure de la Communauté ; l'éloignement n'est ordonné que par les organes communs dans les cas prévus par le Code 4. Si la vie commune n'est plus possible, la Communauté et la personne conviennent avec le Cercle 2 de la relocalisation, avec la CBO relais et la dotation de Maison-relais de l'article 49 du Code 1.

6. **Vérification et Plan de raccordement.** La communauté qui demande à adhérer comme Communauté

associée décrit son ordre interne dans la mesure nécessaire pour montrer comment elle garantit l'alinéa 2 et déclare comment elle respecte les règles fondamentales. Le Cercle 2 de référence et, pendant la transition, le Conseil Transition de l'unité qui l'accueille en application de l'article 3, alinéa 7, lettre c), du Code 16 vérifient uniquement l'équivalence à la frontière et le respect des règles fondamentales, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et sans appréciations politiques ou idéologiques, en application de l'article 21, alinéa 2. Tant qu'il n'existe pas de Bassin qui l'accueille, la vérification est effectuée par trois personnes tirées au sort sur la liste de l'article 37, alinéa 5, du Code 4, appartenant à des Cercles pilotes ou à des entités apparentées différents, dans les mêmes limites. Le résultat est motivé et publié. Si un élément manque, ceux qui effectuent la vérification et la communauté conviennent d'un Plan de raccordement assorti de délais déterminés, qui ne change que ce qui est nécessaire à la frontière et, dans la vie interne, que ce qui ne respecte pas les règles fondamentales ; le reste de la vie interne n'est pas touché. Le Plan ne peut pas être imposé : tant que l'équivalence et le respect des règles fondamentales ne sont pas atteints, la communauté reste extérieure et peut se relier à la Confédération par des accords en application du Chapitre IV, sans adhésion. Tant qu'il n'existe pas de Bassin qui l'accueille, les fonctions que le présent article et l'article 8-bis, alinéa 1, du Code 14 attribuent au Cercle 2 et à ses organes sont exercées par la délibération conjointe des Cercles pilotes et des Communautés associées que la vérification a concernés, en application de l'article 14, alinéa 10, du Code 3, et par les collèges de l'article 37, alinéa 5, du Code 4.

7. **Après l'adhésion.** Si un élément de l'alinéa 2 vient à manquer ou si une règle fondamentale n'est plus respectée, le Cercle 2 le signale et un Plan de raccordement est convenu selon les règles de l'alinéa 6. Si le Plan n'est pas convenu ou n'est pas mis en œuvre dans les délais, l'Assemblée générale du Cercle 2 peut déclarer la fin de l'association, avec les garanties de l'article 4.7, lettre c), de la Constitution pour les personnes. Les droits des personnes et les recours de l'alinéa 5 restent toujours applicables.

8. **Personnes qui n'adhèrent pas.** Les personnes qui vivent de manière stable dans la Communauté associée sans adhérer personnellement ne sont pas membres : elles ne votent pas dans les Assemblées générales et ne figurent pas sur les listes de tirage au sort des organes communs. Elles peuvent y rester selon l'ordre interne, aux conditions de l'alinéa 9, ou demander le Pacte de cohabitation autonome, qui peut aussi être convenu avec la Communauté associée, en application de l'article 4.9, lettre c), de la Constitution. Les garanties et les règles des articles 1.3, 4.9, 4.9-bis et 4.9-ter de la Constitution s'appliquent à elles, sauf ce que prévoit l'alinéa 9 pour les personnes accueillies par l'ordre interne.

9. **Cohabitants accueillis par l'ordre interne.** En application de l'article 4.5 de la Constitution, la limite de l'article 4.9, lettre b), et l'article 4.9-ter de la Constitution ne s'appliquent pas, tant que l'ordre interne l'accueille, à la personne qui vit de manière stable dans la Communauté associée sans adhérer. Les règles suivantes s'appliquent à elle :

   a) elle est à la charge de la Communauté qui l'accueille : elle ne prélève ni dans les Entrepôts des autres Communautés et des Cercles 2 et 3 ni dans le Pool, pas même au moyen de la couverture des déficits prévue à l'alinéa 2, lettre b), sauf l'eau potable, les soins d'urgence vitale et l'énergie essentielle garantis à toute personne par les articles 1.3 et 15.2 de la Constitution, et ne reçoit pas de CdR ; pour le reste, ses besoins n'entrent pas dans le Besoin réel validé par lequel le déficit est constaté ; ce qu'elle reçoit de la Communauté qui l'accueille, y compris de son Entrepôt, est à la charge de celle-ci ;

   b) la part de travail de l'alinéa 2, lettre c), est déterminée en comptant toutes les personnes qui vivent de manière stable dans la Communauté, membres et non-membres ;

   c) elle ne vote pas dans les Assemblées générales et ne figure pas sur les listes de tirage au sort des organes communs, en application de l'alinéa 8 ;

   d) elle conserve les garanties de l'article 1.3 de la Constitution et le recours aux organes communs de l'alinéa 5, lettre d) ; tout travail qu'elle accomplit pour la Communauté est volontaire et ne peut pas être exigé ;

   e) elle peut adhérer à tout moment et est informée par écrit par la Communauté, chaque année, de ce droit ;

   f) si les personnes accueillies sans adhérer sont plus nombreuses que les membres, le Cercle 2 de référence, ou quiconque effectue la vérification en application de l'alinéa 6, vérifie chaque année

qu’il n’y a pas d’exploitation ; s’il la constate, l’alinéa 5, lettre d), et l’alinéa 7 s’appliquent ;

g) à ses enfants mineurs s’appliquent l’article 4.9-bis, dernière phrase, de la Constitution et l’article 4-bis, alinéa 2, lettre f), du Code 10 ; la lettre a) n’exclut pas, pour les mineurs, la couverture des déficits de besoins vitaux immédiats prévue à l’alinéa 2, lettre b).